Этап 1. Подготовка и проверка (1–2 недели)

Цель: снизить риск отказа и выбрать правильную стратегию.

Шаги:

- Проверка названия на уникальность — по базам Роспатента и WIPO до подачи заявки. Это поможет избежать отказа или нарушения прав третьих лиц.
- Аудит договоров с подрядчиками и сотрудниками — до начала любых работ. Если ключевые модули создавались без письменной передачи прав, свидетельство Роспатента не защитит от потери продукта.
- Определение перечня сведений для коммерческой тайны — алгоритмы скоринга, бизнес-логика, базы данных, внутренние методики.

Документы:

- Проект перечня сведений, составляющих коммерческую тайну.
- Проект положения о коммерческой тайне.
- Шаблоны договоров с подрядчиками (с пунктом об отчуждении прав и NDA).

Этап 2. Товарный знак: подача заявки (классы 9, 35, 42)

Цель: закрепить бренд за компанией.

Шаги:

- Оплатить первую пошлину — 6 000 ₽ (подача + формальная экспертиза для 3 классов).
- Подать заявку в Роспатент (электронно или на бумаге).

Документы для заявки:

- Заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака.
- Заявляемое обозначение (логотип/название).
- Перечень товаров и услуг по классам 9, 35, 42 (сгруппированный по МКТУ).
- Описание заявляемого обозначения.
- Документ об оплате пошлины.

Шаги после решения о регистрации:

- Оплатить пошлину за экспертизу по существу — 18 000 ₽.
- После положительного решения — оплатить регистрацию — 18 000 ₽.
- Получить электронное свидетельство (срок действия — 10 лет с возможностью продления).

Этап 3. Депонирование кода (параллельно с этапом 2)

Цель: получить государственное подтверждение авторства и даты создания кода.

Шаги:

- Подготовить депонируемые материалы — исходный код (или его ключевую часть) в формате PDF.
- Составить реферат — описание программы объемом до 900 знаков.
- Оплатить пошлину — 5 000 ₽ (единая для физлиц и организаций).
- Подать заявление в Роспатент (через ФИПС или Госуслуги).

Документы для депонирования:

- Заявление о государственной регистрации программы для ЭВМ.
- Депонируемые материалы (код в PDF, титульный лист).
- Реферат (до 900 знаков).
- Согласие автора (авторов) на обработку персональных данных.
- Доверенность представителя (если подача через представителя).
- Документ об оплате пошлины.

Этап 4. Введение режима коммерческой тайны

Цель: защитить ноу-хау, которые не охраняются авторским правом (алгоритмы скоринга, бизнес-логику, клиентские базы, внутренние методики), путем введения правового режима коммерческой тайны.

Шаги:

- Определить перечень сведений, составляющих коммерческую тайну — конкретный закрытый список без расплывчатых формулировок (алгоритмы, бизнес-логика, базы данных, условия договоров, финансовые показатели).
- Утвердить Положение о коммерческой тайне — основной внутренний документ, регулирующий порядок обращения с секретной информацией.
- Издать приказ об утверждении Положения и Перечня секретных сведений, назначить ответственных лиц.
- Ограничить доступ к носителям информации и вести учет лиц, получивших доступ (журналы, пропуска, логирование).
- Наносить гриф «Коммерческая тайна» на материальные носители и документы с указанием обладателя и контактных данных.
- Ознакомить сотрудников и подрядчиков с режимом под роспись, заключить обязательства о неразглашении.
- Учесть ограничения ст. 5 Закона № 98-ФЗ — нельзя засекречивать учредительные документы, данные о численности и зарплате, задолженность перед бюджетом, информацию о нарушениях закона.

Документы:

- Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну (утвержденный приказом).
- Положение о коммерческой тайне.
- Приказ об утверждении Положения и Перечня.
- Журнал учета лиц, получивших доступ к коммерческой тайне.
- Обязательства о неразглашении (с сотрудниками и подрядчиками).
- Гриф «Коммерческая тайна» на носителях (реквизиты обладателя).

Этап 5. Договоры с подрядчиками и сотрудниками

Цель: обеспечить переход исключительных прав на создаваемые результаты (код, дизайн, документацию, базы данных) к вашей компании и предотвратить утечку конфиденциальной информации.

Шаги:

- Провести аудит действующих договоров — выявить подрядчиков и сотрудников, создававших ключевые модули без письменной передачи прав.
- Заключить NDA до начала передачи любой информации — отдельным соглашением или разделом в договоре.
- Включить в договор с подрядчиком условие об отчуждении исключительных прав — прямо перечислить состав результата (исходный код, документация, дизайн, базы данных).
- Зафиксировать момент перехода прав — с момента подписания акта сдачи-приемки или полной оплаты.
- Выделить стоимость передачи прав — отдельной суммой или долей в стоимости работ (налоговые последствия).
- Получить гарантии подрядчика — что результат не нарушает права третьих лиц и не содержит заимствований.
- Оформить трудовые отношения с разработчиками — условие о служебных произведениях (ст. 1295 ГК РФ), исключительные права у работодателя.
- Подписать акт сдачи-приемки с перечнем переданных материалов и носителей.

Документы:

- Договор подряда / оказания услуг с пунктом об отчуждении исключительных прав.
- NDA (отдельное соглашение или раздел в договоре).
- Акт сдачи-приемки результатов с перечнем переданных материалов.
- Трудовые договоры с разработчиками (с условием о служебных произведениях).
- Обязательства о неразглашении коммерческой тайны (для сотрудников и подрядчиков).
- Документы, подтверждающие оплату и передачу прав (платежные поручения, акты).

Смета пошлин

Направление	Пошлина	Срок
Товарный знак (3 класса: 9, 35, 42)	42 000 ₽	До 18,5 месяцев
Депонирование кода	5000 ₽	До 62 рабочих дней
Режим коммерческой тайны	0 ₽	
Договоры с подрядчиками	0 ₽	До начала работ

Разбивка пошлины за товарный знак по 3 классам (9, 35, 42):

- Подача и формальная экспертиза: 4 000 ₽ + (2 × 1 000 ₽) = 6 000 ₽.
- Экспертиза по существу: 13 000 ₽ + (2 × 2 500 ₽) = 18 000 ₽.
- Регистрация и электронное свидетельство: 18 000 ₽ (для 3 классов — без доплаты, так как надбавка начинается с 6-го класса).